



Adaptar composição de sistema oficial é legítimo, previsto e às vezes obrigatório. O que muda o regime jurídico é a direção em que o custo anda.

ASSUNTOS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DE REFERÊNCIA	SINAPI	SICRO
------------------------------	---------------------	--------	-------

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Todo orçamentista de obra pública já chegou neste ponto: a composição do sistema de referência não descreve a obra que está na prancha. O transporte é mais longo, o equipamento é outro, a produtividade daquele terreno não é a da tabela.

A pergunta que vem em seguida costuma ser mal formulada. Não é "posso mexer?". É "o que eu tenho de assinar para mexer?".

Primeiro, de onde o custo pode vir

O Decreto 7.983/2013 organiza as fontes em ordem, e a ordem importa.

O art. 3º manda que o custo global de obras em geral saia de composições **menores ou iguais à mediana** das correspondentes no SINAPI. O art. 4º faz o mesmo para infraestrutura de transportes, com o SICRO. Os dois excluem itens de montagem industrial e o que não se caracteriza como construção civil ou infraestrutura de transportes.

O art. 5º permite que a Administração desenvolva sistemas próprios, mas só com justificativa técnica, aprovação do órgão competente e apenas quando for incompatível adotar o SINAPI ou o SICRO. Ainda assim, as composições do sistema novo incorporam os custos de insumos daqueles dois.

O art. 6º é o último degrau: inviável definir o custo pelos anteriores, admite-se tabela de referência formalmente aprovada, publicação técnica especializada, sistema específico do setor ou pesquisa de mercado.

Repare que pesquisa de mercado não é alternativa de conveniência. É o fim da escada, e só se chega lá justificando por que os degraus anteriores não serviram.

O art. 8º é a porta, e ela tem fechadura

Definida a fonte, vem a adaptação. O art. 8º autoriza adotar especificidades locais ou de projeto nas composições, **desde que demonstrada a pertinência dos ajustes em relatório técnico elaborado por profissional habilitado**.

A condição não é decorativa. Sem o relatório, o ajuste é alteração não justificada de sistema oficial, que é exatamente a redação que aparece nos apontamentos de auditoria.

O parágrafo único vai além, e é a parte menos conhecida do decreto. Os custos unitários podem **exceder** os do sistema de referência, em condições especiais justificadas em relatório técnico e aprovadas pelo órgão gestor dos recursos ou seu mandatário. E, textualmente, fica **dispensada a compensação em qualquer outro serviço** do orçamento.

Ou seja: não existe a obrigação, que muita gente pratica por cautela, de tirar de um item o que se acrescentou em outro. O que existe é uma exigência de justificação mais pesada, com aprovação de quem tem o dinheiro.

Vale guardar a diferença entre os dois patamares:

Situação	O que se exige
Ajuste que mantém o custo dentro da referência	Relatório técnico de profissional habilitado
Ajuste que faz o custo exceder a referência	Relatório técnico, condições especiais e aprovação do órgão gestor

Adaptar para baixo e adaptar para cima são atos de natureza diferente. O primeiro cabe ao orçamentista com sua responsabilidade técnica. O segundo precisa de terceiro dizendo que aceita.

O TCU é mais aberto do que a leitura apressada sugere

O Acórdão 619/2024-Plenário trata do assunto de frente. Considera possível a adaptação de composições dos sistemas oficiais para fazer frente a peculiaridades do empreendimento, desde que devidamente justificada. E afirma que **não há vedação legal ao uso simultâneo de diferentes sistemas de custos**, especialmente fontes oficiais como o SICRO e o SINAPI, bastando que a composição seja compatível com as condições de execução e as especificações de projeto.

Isso desarma um receio comum, o de que misturar fontes numa mesma composição seria irregular por si só. Não é. O que se cobra é compatibilidade e justificativa.

Do outro lado do balcão, o licitante também compõe

Tudo acima trata da Administração montando o orçamento de referência. Na proposta, a liberdade é maior, e por boa razão.

O Acórdão 2311/2022-Plenário firmou que o licitante tem liberdade de elaborar a composição de preço, desde que adequada e completa para confecção dos serviços e desde que o preço unitário do serviço não ultrapasse o do orçamento base, atendendo ao critério de aceitabilidade. Divergência de coeficiente ou de preço de insumo dentro da composição não é, sozinha, motivo de desclassificação.

O limite aparece quando a alteração retira parcela essencial e indispensável à execução. Aí o caminho é diligenciar o licitante, não desclassificar de plano, e muito menos reescrever a proposta alheia: o Tribunal considerou inteiramente destituído de legalidade o exercício de alterar unilateralmente a proposta para daí concluir pela classificação.

Um caso concreto: o regime da mão de obra

Trocar a mão de obra horista pela mensalista dentro de uma composição é, juridicamente, um ajuste do art. 8º como qualquer outro. O decreto não menciona regime de mão de obra em nenhuma linha, então não há proibição nem autorização específica: vale a regra geral.

A troca não é pequena. Os encargos sociais das duas formas de apropriação são muito diferentes, e o custo da composição muda junto. Dentro do SINAPI, que publica as duas tabelas, a conversão costuma **reduzir** o custo, e ficar abaixo do teto do art. 3º é justamente o que ele pede.

O cuidado aparece quando a conversão **encarece**. Aí o ajuste deixou de caber no caput do art. 8º e passou a depender do parágrafo único, com aprovação do órgão gestor. O mesmo botão, a mesma composição, dois regimes jurídicos distintos, separados apenas pelo sinal da diferença.

E há a questão de fato, que nenhum parecer resolve: os encargos de mensalista pressupõem trabalhador mensalista. Se a obra vai ser executada com mão de obra contratada por hora, o orçamento adotou um regime que não vai acontecer, e essa é a pergunta que o controle faz na primeira folha de pagamento.

No ecossistema Axys, o [Easy Orça™](#) executa essa conversão de forma rastreável e **marca na planilha cada item convertido**, em vez de embutir o resultado no preço e seguir adiante. A marcação existe por esse motivo: o que precisa ser justificado tem de continuar visível depois que a planilha foi salva.

O que fecha o ciclo

Adaptou, justificou, assinou. O art. 10 exige que a anotação de responsabilidade técnica pelas planilhas conste do projeto que integra o edital, **inclusive de suas eventuais alterações**.

É o dispositivo mais curto do decreto e o mais esquecido. A primeira ART quase sempre existe. A das revisões posteriores, que é onde os ajustes de composição costumam entrar, raramente.

Adaptar composição de sistema oficial é legítimo, previsto e às vezes obrigatório para representar a obra real. O que não é legítimo é adaptar sem deixar rastro de quem adaptou, por quê, e em que direção o custo andou.